

THE OECD TAX-BENEFIT MODEL FOR BELGIUM

Description of policy rules for 2017



THE OECD TAX-BENEFIT MODEL FOR BELGIUM

Description of policy rules for 2017

OECD team: Marion Bachelet (lead author), Olga Rastrigina, James Browne, Herwig Immervoll, Dirk Neumann, Daniele Pacifico

National team: Jan Vanthuyne, Federal Public Service Employment, Labour and Social Dialogue, Dirk Moens

This version : October 2018 – via <http://www.oecd.org/els/benefits-and-wages.htm>

REFERENCE: No. VS/2015/0427 (DI150030 & DI151310)

This work is published on the responsibility of the Director of the OECD Directorate for Employment, Labour and Social Affairs. The opinions expressed and arguments employed herein do not necessarily reflect the official views of the Organisation or of the governments of its member countries.

This document and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.

© OECD 2017

You can copy, download or print OECD content for your own use, and you can include excerpts from OECD publications, databases and multimedia products in your own documents, presentations, blogs, websites and teaching materials, provided that suitable acknowledgment of the source and copyright owner is given. All requests for public or commercial use and translation rights should be submitted to rights@oecd.org. Requests for permission to photocopy portions of this material for public or commercial use shall be addressed directly to the Copyright Clearance Center (CCC) at info@copyright.com or the Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) at contact@cfcopies.com.

Table of contents

<i>Preface</i>	4
<i>The OECD tax-benefit model for Belgium: Policy rules in 2017</i>	5
1. Reference wages	5
2. Unemployment benefits	5
2.1. Unemployment benefit after employment (Assurance chômage)	5
2.2. Unemployment benefit after studies (allocation d'insertion)	11
2.3. Unemployment benefit for old workers (Régime de chômage avec complément d'entreprise)	13
3. Social assistance and housing benefits	14
3.1. Guaranteed minimum income benefit (Revenu de Moyens d'Existence et d'intégration et Allocation Familiale Garantie)	14
3.2. Housing benefit	17
4. Family benefits	18
4.1. Family benefit (Allocations familiales)	18
5. Childcare for pre-school children	22
5.1. Gross childcare fees	22
5.2. Fee discounts and free provision	23
5.3. Child-care benefits for formal centre-based care	23
5.4. Child care allowance for children not using child care centers	24
5.5. Tax concessions for childcare expenditures	24
6. In-work benefits	24
6.1. Lone parent child care benefit (Complément de garde d'enfant)	24
7. Social security contributions and payroll taxes	25
7.1. Social security contributions (Cotisations salariales)	25
7.2. Special Social Security contribution (Cotisation spéciale de sécurité sociale)	25
7.3. Reduction of individual social security contributions (Réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale)	26
7.4. Reduction of employer contributions (Réduction des cotisations de sécurité sociale des employeurs)	26
7.5. Work accidents	27
8. Taxes	27
8.1. Personal income tax	27
<i>Annex: Other benefits and direct taxes</i>	33
Complément de mobilité	33

Preface

The [OECD Tax-Benefit model \(TaxBEN\)](#) incorporates detailed policy rules for tax liabilities and benefit entitlements as they apply to individual families across OECD member countries. Its main use is to calculate the amount of taxes that people are liable to pay, and the government transfers they are likely to receive, in different family and labour-market situations. The model includes legal policy rules that are relevant for people of **working age** (from 18 years old until the statutory retirement age) and their dependent children. Income tax liabilities and benefit entitlements are calculated for a broad set of *stylised* families (“vignettes”, e.g. a married couple of 40 years old adults with two children aged 4 and 6 respectively). Model users are free to change many of these characteristics, including the age and number of children, activity status of adult members, hours of work, current and past earnings levels, unemployment duration, social contribution records, and housing-related costs. The model has been updated annually since the early 2000s for most OECD countries.

TaxBEN’s policy scope includes the main taxes on employment income (earnings), social contributions paid by individuals and by employers, as well as the main cash and near-cash benefit programmes, including unemployment benefits, family benefits, guaranteed minimum-income benefits, cash housing benefits, and employment-conditional benefits. Disability benefits and support for non-parental childcare are included for a sub-set of countries and years. The most important policy areas that are outside the scope of the model include taxes on wealth (e.g. taxes on immovable and unmovable properties, including local taxes), indirect taxes (e.g. VAT), early-retirement benefits, sickness benefits and in-kind transfers (e.g. free school meals, subsidised transport and free health care).

This report describes the taxes and benefits that are included in the model and focuses on the rules that are relevant for family, individual and labour-market circumstances that are within its scope. The **Annex** provides information on other cash benefits and taxes on employment incomes that can be relevant for some members of the working-age population, but which are not included in the TaxBEN model.

Reading notes and further details on the scope and content of this report

- The **reference date** for policy rules described in this report is **July 1, 2017**.
- **Guidelines for completing and updating this report** are provided [here](#).
- Further information on the model, model results, and references to reports and analytical uses is available on the [project website](#). A [methodology](#) document provides a full description of the assumptions underlying the model as well as the model choices that users can make. The symbol  in the text provides a link to a glossary of technical terms.
- Section titles provide the names of taxes and benefits as they are known in the country: first, direct translation into English, then (in brackets) the name in the national language.
- In order to facilitate transparency between the policy descriptions and the associated code in the model, the variable names are indicated in the text in square brackets using the following format: **[variable name]**, for instance: **[AW]** for the average wage.

The OECD tax-benefit model for Belgium: Policy rules in 2017

1. Reference wages

Le niveau du salaire moyen **[AW]** est estimé pour 2016 à 47 783 EUR¹. Le salaire minimum annuel **[MIN]** en 2016 est de 18 382.8 euros.

2. Unemployment benefits

Variable names: **[UI_p; UI_s]**

2.1. *Unemployment benefit after employment* (Assurance chômage)

This is an unemployment insurance benefit. It is contributory, not means-tested and taxable. 

2.1.1. *Eligibility conditions*

Contribution/employment history: Il faut justifier d'un certain nombre de journées de travail salarié (période de stage) au cours d'une certaine période (période de référence). La durée du stage et la période de référence augmentent avec l'âge du travailleur :

Âge	Période de stage	Période de référence
Moins de 36 ans	312 jours	21 mois
36 - 49 ans	468 jours	33 mois
50 ans et plus	624 jours	42 mois

Ne sont prises en considération pour le calcul du « stage » ci-dessus que les journées de travail pour lesquelles les cotisations de sécurité sociale y compris pour le secteur chômage, ont été retenues sur le salaire, ainsi que des journées assimilées (exemple journées couvertes par une indemnité maladie).

Par ailleurs, les jeunes de moins de 25 ans sortant des études bénéficient d'une allocation d'insertion.

¹ SM fait référence au Salaire Moyen estimé par le Centre de politique et d'administration fiscales. Pour plus d'informations sur la méthodologie, consulter Les impôts sur les salaires 2009-2010, OCDE, 2011, partie 4, sections 2 et 3.

Behavioural requirements and related eligibility conditions:  TaxBEN suppose que les conditions obligatoires suivantes sont remplies lors de la simulation des allocations de chômage². Le demandeur de prestations doit:

1. Avoir atteint l'âge de fin de scolarité obligatoire et ne pas avoir atteint l'âge de la pension.
2. Être involontairement au chômage.
3. Être privé de travail et de rémunération.
4. Être apte à travailler, disponible pour ce faire, et à la recherche d'un emploi (c-à-d inscrit comme demandeur d'emploi et rechercher activement de l'emploi).
5. Séjourner en Belgique
6. Se présenter au contrôle des chômeurs.

TaxBen suppose par ailleurs que les jeunes de moins de 25 ans éligibles à l'allocation d'insertion satisfont les conditions suivantes : ils doivent, quel que soit leur âge, avoir accompli un stage d'insertion professionnelle de 310 jours. Pendant cette période il n'ont pas droit aux allocations, mais doivent prouver qu'ils cherchent activement de l'emploi, ce qui est évalué lors de 2 entretiens : une dans la 7^{ème} mois du chômage, une autre dans le 11^{ème} mois du chômage.

Le stage d'insertion professionnelle n'est pas prolongé ou raccourci par le travail d'étudiant. Par contre, les jours de travail d'étudiant situés après le 31 juillet qui suit la fin des études sont pris en compte pour le stage d'insertion professionnelle.

Après ce stage d'insertion, le droit aux allocations d'insertion est ouverte, si les deux évaluations des efforts de recherche étaient positives. Si au moins un des 2 évaluations n'était pas positive, l'ouverture du droit est postposée jusqu'au moment qu'il y a deux évaluations positives (chaque 6 mois il y a de nouveau une évaluation).

Les allocations d'insertion sont octroyées pour une période de 36 mois maximum, prolongeable sous certaines conditions. Le calcul du crédit de 36 mois débute à partir du premier jour d'indemnisation. Pour le calcul du crédit, il n'est toutefois pas tenu compte de la période qui précède le 1^{er} janvier 2012. S'il s'agit d'un jeune qui est considéré comme travailleur ayant charge de famille, comme isolé ou comme cohabitant privilégié (parce le conjoint ne dispose que de revenus de remplacement), il n'est pas non plus tenu compte, pour le calcul du crédit de 36 mois, de la période qui précède le mois qui suit la 30^{ème} anniversaire.

Pendant cette période de bénéfice de l'allocation d'insertion, chaque six mois il y a une évaluation des efforts de recherche d'emploi : en cas d'évaluation négative, le droit est suspendu pendant au moins six mois, jusqu'au prochaine évaluation positive. Ces périodes de non-droit comptent pour la période maximale de 36 mois d'allocations.

2.1.2. *Benefit amount*

Calculation base: Le montant journalier brut de l'allocation de chômage est obtenu en multipliant le salaire journalier brut antérieurement gagné - plafonné à un certain montant - par un pourcentage donné appelé « taux des allocations de chômage », repris dans le

² Details on behavioural requirements and sanction provisions for unemployment benefits are reported in regularly updated companion reports, see Immervoll and Knotz (2018, forthcoming), [Langenbucher \(2015\)](#) and [Venn \(2011\)](#).

tableau ci-après pour les différentes catégories de chômeurs. Le résultat obtenu est toutefois remplacé le cas échéant par un montant-plancher, déterminé à priori par la réglementation, s'il lui est inférieur³.

Benefit amount: Les chômeurs sont répartis en trois catégories selon leur situation familiale:

- cohabitants ayant charge de famille;
- isolés;
- cohabitants sans charge de famille.

Trois périodes peuvent être distinguées :

- une 1^{ère} période de **12 mois**, pendant laquelle les chômeurs perçoivent une allocation fonction de leur dernière rémunération, plafonnée à un certain montant.
- une 2^{ème} période de 2 mois, prolongée de 2 mois par année de passé professionnel en tant que salarié. Cette deuxième période est de **36 mois maximum**. Pendant une première phase de 12 mois maximum (2 mois "fixes" et 10 mois maximum en fonction du passé professionnel), les chômeurs perçoivent une allocation fonction de leur dernière rémunération, plafonnée à un certain montant, puis pendant quatre phases de 24 mois maximum au total (= maximum 4 périodes de chaque fois 6 mois maximum), les allocations diminuent en quatre fois jusqu'à une allocation forfaitaire.
- une 3^{ème}, où ils perçoivent, en tant que chômeur complet, une allocation forfaitaire dont le montant dépend également de la situation familiale.

Le détail de ces 3 phases et les montants journaliers minimum et maximum valables à partir du 01.06.2017 sont présentés dans le tableau ci-après. Tous les montants mentionnés sont des montants indexés. L'allocation de chômage est octroyée pour les jours du mois, sauf les dimanches et les jours fériés (en moyenne 26 allocations par mois).

3.c-à-d. inférieur à ce même montant-plancher. En résumé, la réglementation belge prévoit à la fois des montants-plafonds et des montants-planchers d'allocations.

	Catégorie A : cohabitants ayant charge de famille	Catégorie N : isolés	Catégorie B : cohabitants
1ère période = 1ère année de chômage			
Phase 1 : M1 à M3	65% du dernier salaire perçu limité au plafond salarial supérieur (2.598,30 € par mois)		
MIN/jour	46,32	38,91	29,17
MAX/jour	64,96	64,96	64,96
Phase 2 : M4 à M6	60% du dernier salaire perçu limité au plafond salarial supérieur (2.598,30 € par mois)		
MIN/jour	46,32	38,91	29,17
MAX/jour	59,96	59,96	59,96
Phase 3 : M7 à M12	60% du dernier salaire perçu limité au plafond salarial intermédiaire (2.421,66 € par mois)		
MIN/jour	46,32	38,91	29,17
MAX/jour	55,88	55,88	55,88
2ème période			
Phases 2A et 2B : 2 1 ^{er} mois de la 2 ^{ème} année (2A), éventuellement prolongés de 10 mois maximum (2B) M13 à M24 max	60% du dernier salaire perçu limité au plafond salarial de base (2.262,99 € par mois)	55% du dernier salaire perçu limité à un plafond salarial spécifique (2.213,74 € par mois)	40% du dernier salaire perçu limité au plafond salarial de base (2.262,99 € par mois)
MIN/jour	46,32	38,91	29,17
MAX/jour	52,22	46,83	34,82
Phase 21 : M25 à M30 éventuellement	Le montant en phase 2A diminué d'1/5 de la différence entre le montant en phase 2A et l'allocation forfaitaire		
MIN/jour	46,32	38,91	27,45
MAX/jour	51,04	45,25	31,97
Phase 22 : M31 à M36 éventuellement	Le montant en phase 2A diminué de 2/5 de la différence entre le montant en phase 2A et l'allocation forfaitaire		
MIN/jour	46,32	38,91	25,72
MAX/jour	49,86	43,66	29,11
Phase 23 : M37 à M42 éventuellement	Le montant en phase 2A diminué de 3/5 de la différence entre le montant en phase 2A et l'allocation forfaitaire		
MIN/jour	46,32	38,91	24,00
MAX/jour	48,68	42,08	26,26
Phase 24 : M43 à M48 éventuellement	Le montant en phase 2A diminué de 4/5 de la différence entre le montant en phase 2A et l'allocation forfaitaire		
MIN/jour	46,32	38,91	22,27
MAX/jour	47,50	40,49	23,40

3ème période= après la deuxième période, M49 et plus			
allocation forfaitaire par jour (sauf exceptions)	46,32	38,91	20,55

2.1.3. Benefit duration

Pas de limitation pour les allocations chômage.

2.1.4. Means test

L'allocation n'est pas soumise à condition de ressources.

2.1.5. Tax treatment

L'allocation est imposable, mais des réductions d'impôt existent (voir section 8.1). Les allocations de chômage ne sont pas soumises à cotisations de sécurité sociale.

2.1.6. Interactions with other components of the tax-benefit system

2.1.7. Combining benefit receipt and employment/starting a new job

Cas du chômeur complet indemnisé qui accepte un emploi à temps partiel pour échapper au chômage.

Les chômeurs complets indemnisés qui acceptent un emploi à temps partiel pour échapper au chômage peuvent bénéficier :

- Du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits.
- Le cas échéant, d'une allocation de garantie de revenu.

Conditions d'admissibilité au régime des travailleurs à temps partiel avec maintien des droits :

- Avoir accepté un régime de travail comportant au minimum (sauf dérogation) un tiers des heures prévues pour un régime de travail à temps plein.
- Au début de l'activité à temps partiel, se trouver en état de chômage involontaire et répondre aux conditions d'admissibilité et d'octroi pour bénéficier d'allocations à temps plein, ou se trouver dans une situation assimilée.
- Introduire une demande de statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits dans un délai de deux mois prenant cours le lendemain du jour où débute l'activité à temps partiel.

Le travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui perd son emploi à temps partiel recommence à bénéficier d'une allocation de chômage pour tous les jours de la semaine (excepté le dimanche). Le montant des allocations est calculé sur base de la rémunération antérieure à l'activité à temps partiel.

Conditions d'octroi de l'allocation de garantie de revenu (AGR) pendant la durée du travail à temps partiel.

Le travailleur à temps partiel avec maintien des droits peut demander à bénéficier de l'allocation de garantie de revenu durant la période où il travaille à temps partiel, à condition :

- Que le nombre moyen d'heures de son activité à temps partiel ne soit pas supérieur à 4/5 de celui d'une activité à temps plein.
- Que sa rémunération mensuelle brute soit inférieure au salaire mensuel brut de référence (1.562,59 EUR au 1er juillet 2017).

Pour un mois considéré, l'allocation de garantie de revenus est calculée suivant la formule suivante:

Allocation de garantie de revenus = allocation de référence + montant mensuel du supplément horaire – rémunération nette

- allocation de référence = 26 x l'allocation journalière qui serait octroyée en cas de chômage complet pour ce mois-là.

Pour les cohabitants, le montant de l'allocation journalière n'est pris en compte qu'à concurrence du montant net (brut x 0,8991) pendant les 12 premiers mois.

- montant mensuel du supplément horaire = (heures dépassant le tiers temps x supplément horaire
- seules les heures qui dépassent le 1/3 d'un horaire à temps plein (55 heures par mois, en cas d'occupation dans un emploi où l'horaire à temps plein est égal à 38 heures par semaine) donnent droit à un supplément horaire.
- supplément horaire = montant forfaitaire de 3,17 EUR pour la catégorie A, 2,22 EUR pour la catégorie N et 1,26 EUR pour la catégorie B (voir point 2 à la page 3 pour l'explication sur les catégories).
- rémunération nette = (rémunération brute – retenues de sécurité sociale à concurrence de 13,07 %) – précompte professionnel forfaitaire.

Le montant net de l'allocation de garantie de revenus est cependant limité à un montant égal à la rémunération nette fictive à temps plein moins la rémunération nette à temps partiel.

Pour percevoir l'allocation de garantie de revenus, il faut également que le résultat du calcul soit égal ou supérieur à 10,38 euros.

Le supplément horaire est basé sur une occupation en 38èmes. Si le travailleur occupé dans un régime avec une autre durée de travail à temps plein, il faut convertir l'occupation en 38èmes en multipliant le nombre d'heures de travail par 38/horaire à temps plein.

Exemple:

un enseignant qui travaille 10/24èmes est donc censé travailler $10 \times 38/24 = 15,83/38$

L'explication reprise ci-dessus est une présentation simplifiée qui ne tient pas compte de l'incidence de vacances, absence, maladie...

Les formules détaillées du calcul de l'allocation de garantie de revenus sont reprises dans la feuille info « Allocation de garantie de revenus - fiche technique relative au calcul ».

Vous trouverez sur le site de l'ONEM www.onem.be un programme permettant de calculer de manière approximative le montant de l'allocation de garantie de revenus.

Cumul de chômage avec des activités lucratives (non simulé)

Les possibilités dont dispose le chômeur pour exercer certaines activités lucratives pendant son chômage sont les suivantes :

- Poursuite, avec maintien des allocations de chômage à certaines conditions et dans certaines limites financières, d'une activité salariée ou indépendante «accessoire», c-à-d. compatible avec l'exercice simultané d'une activité «principale» - que le chômeur exerçait déjà avant son chômage.
- Exercice certains jours - limités en nombre et intermittents au cours d'un même mois - d'une activité «occasionnelle», avec perte de l'allocation de chômage afférente à ces jours d'activité, mais maintien en principe des allocations pour les autres jours du mois.

Ces cumuls (limités) chômage indemnisé - activité sont autorisés par la réglementation afin de permettre aux chômeurs de garder un lien avec le marché du travail, et afin de favoriser leur (éventuelle) reconversion professionnelle spontanée. Toutefois, le droit aux allocations de chômage peut toujours être retiré par le directeur du bureau du chômage même pour les jours durant lesquels le chômeur n'exerce aucune activité, quand l'activité, par exemple en raison du montant des revenus qu'elle procure, ne présente pas ou plus un caractère «accessoire» ou «occasionnel».

Le montant journalier de l'allocation de chômage est diminué de la partie du montant du revenu journalier de l'activité accessoire qui dépasse 13,98 euros, (montant valable depuis le 1er juillet 2017), soit 363,48 par mois ou 4.325,64 par an.

De plus, un régime spécifique a été adopté pour le chômeur qui exerce ou qui souhaite exercer une activité artistique. Il est désormais possible de débiter ou de poursuivre une activité artistique pendant le chômage, même entre 7 heures et 18 heures, tout en conservant intégralement le bénéfice des allocations de chômage lorsque l'activité artistique ne procure pas un revenu annuel net imposable supérieur à 4.361,76 EUR (au-delà, l'allocation de chômage est réduite proportionnellement).

2.2. *Unemployment benefit after studies (allocation d'insertion)*

This is an unemployment insurance benefit. It is contributory, not means-tested and taxable. 

2.2.1. *Eligibility condition*

Age: Moins de 25 ans au moment de la demande d'allocations

Behavioural requirements and related eligibility conditions:  TaxBEN suppose que les conditions obligatoires suivantes sont remplies lors de la simulation de l'allocation d'insertion :

1. Avant de bénéficier des allocations d'insertion, les jeunes qui ont terminé leurs études doivent, quel que soit leur âge, accomplir un stage d'insertion professionnelle de 310 jours. Pendant cette période il n'ont pas droit aux allocations, mais doivent prouver qu'ils cherchent activement de l'emploi, ce qui est évalué lors de 2 entretiens : une dans la 7^{ème} mois du chômage, une autre dans le 11^{ème} mois du chômage.
2. Le stage d'insertion professionnelle n'est pas prolongé ou raccourci par le travail d'étudiant. Par contre, les jours de travail d'étudiant situés après le 31 juillet qui suit la fin des études sont pris en compte pour le stage d'insertion professionnelle.

3. Après ce stage d'insertion, le droit aux allocations d'insertion est ouverte, si les deux évaluations des efforts de recherche étaient positives. Si au moins un des 2 évaluations n'était pas positive, l'ouverture du droit est postposée jusqu'au moment qu'il y a deux évaluations positives (chaque 6 mois il y a de nouveau une évaluation).

2.2.2. *Benefit amount*

Calculation base: allocation d'insertion forfaitaire dont le montant dépend de la composition familiale

Benefit amount:

Montants valables à partir du 01/06/2017	Jour	Mois
Cohabitants avec charge de famille		
	45,12	1.173,12
Isolés		
plus de 21 ans	33,39	868,14
de 18 à 21 ans	20,15	523,90
moins de 18 ans	12,82	333,32
Cohabitants		
à partir de 18 ans	17,37	451,62
moins de 18 ans	10,89	283,14
Cohabitant privilégié		
à partir de 18 ans	18,51	481,26
moins de 18 ans	11,52	299,52

2.2.1. *Benefit duration*

Les allocations d'insertion sont octroyées pour une période de 36 mois maximum, prolongeable sous certaines conditions. Le calcul du crédit de 36 mois débute à partir du premier jour d'indemnisation. Pour le calcul du crédit, il n'est toutefois pas tenu compte de la période qui précède le 1er janvier 2012. S'il s'agit d'un jeune qui est considéré comme travailleur ayant charge de famille, comme isolé ou comme cohabitant privilégié (parce le conjoint ne dispose que de revenus de remplacement), il n'est pas non plus tenu compte, pour le calcul du crédit de 36 mois, de la période qui précède le mois qui suit la 30ème anniversaire.

Pendant cette période de bénéfice de l'allocation d'insertion, chaque six mois il y a une évaluation des efforts de recherche d'emploi : en cas d'évaluation négative, le droit est suspendu pendant au moins six mois, jusqu'au prochaine évaluation positive. Ces périodes de non-droit comptent pour la période maximale de 36 mois d'allocations.

2.2.2. Means test

L'allocation n'est pas soumise à condition de ressources.

2.2.3. Tax treatment

L'allocation est imposable, mais des réductions d'impôt existent (voir section 8.1). Les allocations de chômage ne sont pas soumises à cotisations de sécurité sociale.

2.3. Unemployment benefit for old workers (Régime de chômage avec complément d'entreprise)

This is an unemployment insurance benefit. It is contributory, not means-tested and taxable. 

2.3.1. Eligibility condition

Age: au moins 62 ans, with a lot of exceptions (lower age requirements) for specific situations, such as becoming unemployed in a restructuring company (collective dismissals), people that worked for a longer period in nightshifts or in shifts in a full-continue working company, ...

Contribution/employment history : au moins 40 ans de carrière pour les hommes et 32 ans de carrière pour les femmes, avec des conditions de carrière moins élevées pour les situations d'âge réduite.

2.3.2. Benefit amount

Le montant de l'indemnité complémentaire que l'ex-employeur doit payer jusqu'à l'âge de 65 ans est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence (= salaire mensuel brut plafonné à 3.939,70 EUR - cotisations personnelles à la sécurité sociale - précompte professionnel) et l'allocation chômage. Le montant de l'allocation de chômage est égal à 60% de la rémunération perdue plafonnée à 2.202,18€ par mois, quelles que soient la composition du ménage et la durée du chômage (allocation maximale 50,82 € par jour ou 1.321,32 par mois).

2.3.3. Benefit duration

Cette allocation est versée jusqu'à l'âge de 65 ans. Le chômeur est obligé de rester dans ce système jusqu'à l'âge légal de la pension : il n'a pas accès à la pension anticipée.

2.3.4. Means test

L'allocation n'est pas soumise à condition de ressources.

2.3.5. Tax treatment

L'allocation est imposable, mais des réductions d'impôt existent (voir section 8.1). Les allocations de chômage ne sont pas soumises à cotisations de sécurité sociale.

3. Social assistance and housing benefits

3.1. **Guaranteed minimum income benefit** (*Revenu de Moyens d'Existence et d'intégration et Allocation Familiale Garantie*)

Variable name: **[SA]**

This is a non-contributory benefit, means-tested and not taxable.

Selon la situation individuelle de la personne, une garantie de ressource conditionnelle peut être assurée par différentes allocations :

- Revenu de Moyens d'Existence et d'intégration (ex Minimex) depuis le 01/10/2002.
- Garantie de revenus aux Personnes Âgées (GRAPA) (remplace depuis le 1/6/2001 le « revenu garanti aux personnes âgées »).
- Allocation pour Handicapés.
- Allocation Familiale Garantie - AFG.

Seuls le Revenu de Moyens d'Existence et d'intégration et l'AFG sont simulés dans Taxben. L'AFG est considérée comme une allocation familiale.

3.1.1. *Eligibility conditions*

Le Revenu d'intégration et l'AFG, ainsi que toutes les prestations sociales dites « d'assistance sociale » ne sont octroyées qu'après épuisement des droits sociaux (pensions, allocations de chômage, d'invalidité, allocations familiales) dans tous les autres régimes sociaux dans lesquels l'applicant pourrait bénéficier de droits.

Le Revenu d'intégration est attribué sous condition de ressources, c'est-à-dire qu'il n'est attribué qu'aux personnes dont les revenus ne dépassent pas certains niveaux. L'âge minimum est de 18 ans, ou moins si la personne a au moins un enfant à charge.

L'AFG est versée uniquement aux personnes avec enfant(s) à charge de moins de 18 ans (ou de moins de 25 ans si toujours en études) qui ne sont protégées dans aucun autre régime d'allocations familiales. Les montants attribués le sont en fonction du niveau des revenus du bénéficiaire, ce qui implique une sorte de condition de ressources. Elles ne sont pas cumulables avec des allocations familiales obtenues à travers un autre régime d'allocations familiales (p.ex. allocations familiales des travailleurs salariés)

3.1.2. *Benefit amount*

Montant mensuel du Revenu d'Intégration applicable par période et par situation familiale (EUR par mois)

	A partir du 1/09/2013	A partir du 1/09/2015	A partir du 1/06/2016	A partir du 1/06/2017
Célibataire	817,36	833,71	867,40	884,74
Couple ou Parent isolé	1089,82	1111,62	1156,53	1179,65
Concubins (par personne)	544,91	555,81	578,27	589,82

Montant mensuel de l'AFG par enfant (EUR par mois) - montant applicable depuis le 1/06/2016 pour les enfants ne bénéficiant pas pour un mois dans un autre régime (supplément social inclus)

	Moins de 6 ans	6-11 ans	12-18 ans
1er enfant	170,96	187,85	201,12
2ème enfant	231,44	248,33	261,60
3ème enfant et suivants			
- famille monoparentale	309,82	326,71	339,98
- autres familles	291,49	308,38	321,65

Un supplément d'âge annuel est attribué aux enfants bénéficiaires de l'AFG:

- enfant de 0 à 5 ans inclus: 28.16 EUR
- enfant de 6 à 11 ans inclus: 59.76 EUR
- enfant de 12 à 17 ans inclus: 83,66 EUR
- enfant de 18 à 24 ans inclus: 112,62 EUR

Les enfants placés bénéficient d'une allocation supplémentaire de 61,79 EUR par mois.

Depuis la 6^{ème} réforme de l'état, les allocations familiales (y compris les allocations familiales garanties) relèvent de la compétence des autorités fédérées.

Le montant des allocations a été indexé au 1^{er} juin 2016 en communauté française, mais pas en Flandre. Depuis, des montants différents sont applicables dépendant du domicile de l'enfant. TaxBen simule les montants de la Région Wallonne.

Région Wallonne, Région de Bruxelles-capitale et Communauté germanophone :

Montant mensuel de l'AFG par enfant (EUR par mois) - montant applicable depuis le 1/06/2017 pour les enfants ne bénéficiant pas pour un mois dans un autre régime (supplément social inclus)

	Moins de 6 ans	6-11 ans	12-18 ans
1er enfant	174,37	191,605	205,14
2ème enfant	236,07	253,30	266,84
3ème enfant et suivants			
- famille monoparentale	316,02	333,25	346,79
- autres familles	297,32	314,55	328,09

Un supplément d'âge annuel est attribué aux enfants bénéficiaires de l'AFG:

- enfant de 0 à 5 ans inclus: 28,72EUR
- enfant de 6 à 11 ans inclus: 60,95 EUR
- enfant de 12 à 17 ans inclus: 85,33 EUR
- enfant de 18 à 24 ans inclus: 114,88 EUR

Les enfants placés bénéficient d'une allocation supplémentaire de 63,03 EUR par mois.

Communauté flamande :

Montant mensuel de l'AFG par enfant (EUR par mois) - montant applicable depuis le 1/06/2017 pour les enfants ne bénéficiant pas pour un mois dans un autre régime (supplément social inclus)

	Moins de 6 ans	6-11 ans	12-18 ans
1er enfant	170,96	187,85	201,12
2ème enfant	231,44	248,33	261,60
3ème enfant et suivants			
- famille monoparentale	309,82	326,71	339,98
- autres familles	291,49	308,38	321,65

Un supplément d'âge annuel est attribué aux enfants bénéficiaires de l'AFG:

- enfant de 0 à 5 ans inclus: 28,16 EUR
- enfant de 6 à 11 ans inclus: 59,76 EUR
- enfant de 12 à 17 ans inclus: 83,66 EUR
- enfant de 18 à 24 ans inclus: 112,62 EUR

Les enfants placés bénéficient d'une allocation supplémentaire de 61,79 EUR par mois.

3.1.3. Benefit duration

L'AFG est versée uniquement aux personnes avec enfant(s) à charge de moins de 18 ans qui ne sont pas (ne plus) protégées dans aucun autre régime d'allocations familiales. L'AFG peut être prolongée jusqu'à l'âge de 25 ans si l'enfant est toujours à charge du bénéficiaire et en études.

3.1.4. Means test

Afin d'inciter les bénéficiaires du Revenu d'Intégration, une exonération sur les revenus professionnels est attribuée au moment du calcul des moyens d'existence, qui correspond en terme de revenu net (revenu brut - impôts - cotisations de sécurité sociale) à 310 EUR par an pour les chefs de ménage avec enfant(s) à charge, et à 250 EUR par an pour les autres bénéficiaires. Au-dessus de ces limites, chaque euro gagné est déduit du revenu d'intégration. Ne sont pas pris en compte dans le revenu dans le cadre de l'examen des ressources :

- Allocations familiales attribuées au ménage.
- Bourses d'étudiants.
- Services sociaux fournis par les administrations locales d'aide sociale (CPAS).
- Argent d'alimentation pour des enfants mineurs d'âge à charge.
- Donations occasionnelles de personnes non tenues par un droit d'entretien envers le bénéficiaire, demandeur du Minimex.
- Le crédit enfant d'impôt remboursable (Section 10.1.5)

L'AFG est attribuée selon le niveau des ressources nettes imposables trimestrielles (revenu brut - cotisation de sécurité sociale - charges professionnelles).

Taux d'attribution de l'AFG selon le niveau de ressources - Montants de référence annuels applicables à partir du 1/07/2016

Ressources nettes imposables (EUR par trimestre)	Montant (% d'AFG)
0 – 4226,93	100
4226,94 et plus	0

Les ressources nettes imposables sont majorées de 20 % pour chaque enfant supplémentaire à partir du second enfant. Le régime a été réformé en 2002, dans le sens où la diminution graduelle de l'allocation attribuée en fonction du revenu, a été abolie. Dorénavant, selon le cas, si la condition de ressources est respectée ou pas, l'allocation est attribuée en sa totalité ou n'est pas attribuée.

3.1.5. Tax treatment

Non imposable.

3.1.6. Interaction with other components of the tax-benefit system

3.1.7. Combining benefit receipt and employment/starting a new job

3.2. Housing benefit

Il n'y a pas d'allocations directes d'aide au logement.

Toutefois, il existe des aides pour l'accès à la propriété, ainsi que des mesures de mise à dispositions de logements dits « sociaux », avec des loyers réduits en fonction des revenus des locataires.

4. Family benefits

4.1. Family benefit (Allocations familiales)

Variable name: **[FB]**

This is a non-contributory benefit, not means-tested and not taxable.

4.1.1. Eligibility conditions

Avoir un enfant à charge de moins de 18 ans, ou moins de 25 ans si en études.

Les allocations familiales peuvent être modulées en fonction du statut socioprofessionnel de la personne protégée et de l'enfant bénéficiaire. Il existe des allocations spécifiques pour les enfants invalides, handicapés ou orphelins (non modélisées dans TaxBen). D'autre part les parents pensionnés, invalides ou chômeurs depuis plus de 6 mois, bénéficieront également d'un supplément d'allocations familiales. En plus, selon l'âge de l'enfant, un supplément d'âge est attribué. Ces suppléments ne sont pas applicables dans le cas d'un bénéficiaire d'AFG, mais pour des bénéficiaires d'allocations familiales pour travailleurs salariés (et assimilés – les mêmes montants sont appliqués pour les allocations familiales dans le secteur public. Pour les travailleurs indépendants, les suppléments sont identiques, mais le barème de base est différent pour le 1^{er} enfant).

4.1.2. Benefit amount

Montant mensuel par enfant (EUR) - Montants applicables depuis le 01/06/2016

	Moins de 6 ans	6-11 ans	12-17 ans	18 ans et plus
1 ^{er} enfant	92,09	108,13	116,52	120,25
2 ^{ème} enfant	170.39	202.38	219.27	232.54
3 ^{ème} enfant et suivants	254.40	286.39	303.28	316.55

Supplément mensuel (par enfant) - Montants applicables depuis le 01/06/2016

	A partir du 01/06/2016
Pour familles monoparentales	
1 ^{er} enfant	46,88
2 ^{ème} enfant	29,06
3 ^{ème} enfant et suivants	23,43
Seuil de revenu maximal	2385,18
Pour enfants de chômeurs (à partir du septième mois de chômage)	

1 ^{er} enfant	46,88
2 ^{ème} enfant	29,06
3 ^{ème} enfant et suivants	
Famille monoparentale	23,43
Autre	5,10

Supplément annuel (par enfant) - Montants applicables depuis le 01/06/2016

	A partir du 01/06/2016
Pour les enfants bénéficiant d'un supplément pour familles monoparentales ou d'un supplément social	
0-5 ans	28,16
6-11 ans	59,76
12-17 ans	83,66
18-25 ans	112,66
Pour les autres enfants	
0-5 ans	20,40
6-11 ans	43,86
12-17 ans	61,20
18-25 ans	81,60

Depuis la 6^{ième} réforme de l'état, les allocations familiales (y compris les allocations familiales garanties) relèvent de la compétence des autorités fédérées.

Le montant des allocations a été indexé au 1^{ier} juin 2016 en communauté française, mais pas en Flandre. Depuis, des montants différents sont applicables dépendant du domicile de l'enfant. TaxBen simule les montants de la Région Wallonne.

Région Wallonne, Région de Bruxelles-capitale et Communauté germanophone :

Montant mensuel par enfant (EUR) - Montants applicables depuis le 01/06/2017

	Moins de 6 ans	6-11 ans	12-17 ans	18 ans et plus
1 ^{er} enfant	93,93	110,29,	118,85	122,65
2 ^{ème} enfant	173,80	206,43	223,66	237,20
3 ^{ème} enfant et suivants	259,49	292,12	309,35	322,89

Supplément mensuel (par enfant) - Montants applicables depuis le 01/06/2017

Pour familles monoparentales	
1 ^{er} enfant	47,81
2 ^{ème} enfant	29,64
3 ^{ème} enfant et suivants	23,90
Seuil de revenu maximal	2452,41
Pour enfants de chômeurs (à partir du septième mois de chômage)	
1 ^{er} enfant	47,81
2 ^{ème} enfant	29,64
3 ^{ème} enfant et suivants	
Famille monoparentale	23,90
Autre	5,20

Supplément annuel (par enfant) - Montants applicables depuis le 01/06/2017

Pour les enfants bénéficiant d'un supplément pour familles monoparentales ou d'un supplément social	
0-5 ans	28,72
6-11 ans	60,95
12-17 ans	85,33
18-25 ans	114,88
Pour les autres enfants	
0-5 ans	20,81
6-11 ans	44,74
12-17 ans	62,42
18-25 ans	83,23

Communauté flamande :

Montant mensuel par enfant (EUR) - Montants applicables depuis le 01/06/2017

	Moins de 6 ans	6-11 ans	12-17 ans	18 ans et plus
1 ^{er} enfant	92,09	108,13	116,52	
2 ^{ème} enfant	170.39	202.38	219.27	232.54
3 ^{ème} enfant et suivants	254.40	286.39	303.28	316.55

Supplément mensuel (par enfant) - Montants applicables depuis le 01/06/2017

Pour familles monoparentales	
1 ^{er} enfant	46,88
2 ^{ème} enfant	29,06
3 ^{ème} enfant et suivants	23,43
Seuil de revenu maximal	2385,18
Pour enfants de chômeurs (à partir du septième mois de chômage)	
1 ^{er} enfant	46,88
2 ^{ème} enfant	29,06
3 ^{ème} enfant et suivants	
Famille monoparentale	23,43
Autre	5,10

Supplément annuel (par enfant) - Montants applicables depuis le 01/06/2017

Pour les enfants bénéficiant d'un supplément pour familles monoparentales ou d'un supplément social	
0-5 ans	28,16
6-11 ans	59,76
12-17 ans	83,66
18-25 ans	112,66
Pour les autres enfants	
0-5 ans	20,40
6-11 ans	43,86
12-17 ans	61,20
18-25 ans	81,60

4.1.3. *Benefit duration*

Pour la période pendant laquelle il y a des revenus, soit des revenus professionnels, soit des revenus de remplacement.

4.1.4. *Means test*

Allocation universelle, obtenue sans condition de ressources.

4.1.5. *Tax treatment*

Allocation non imposable.

4.1.6. *Interaction with other components of the tax-benefit system* 

4.1.7. *Combining benefit receipt and employment/starting a new job*

5. Childcare for pre-school children

The **reference date** for the policy rules described in this section is **July 1, 2015**.⁴

La politique d'accueil de l'enfance est communautarisée en Belgique (Communauté flamande, Communauté française et Communauté germanophone). Chaque Communauté fixe la contribution des parents dans les frais de séjour des enfants dans les crèches, préguardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services de gardien(ne)s encadré(e)s reconnus et subventionnés par elle. Nous reprenons ci-après les barèmes appliqués par les deux principales Communautés (Office de la Naissance et de l'Enfance - « O.N.E. » - en Communauté française et « Kind en Gezin » en Communauté flamande).

Pour les enfants âgés de plus de trois ans, l'école est gratuite.

5.1. Gross childcare fees

Variable name: **[BEcc_cost]**

Pour les enfants de moins de 3 ans, il existe des barèmes appliqués pour la garde des enfants par des personnes ou services (crèches) agréés par les pouvoirs publics (il existe un organisme d'agrément par Communauté, française, flamande et germanophone) qui sont fonction (croissante) des revenus.

En Communauté française, il faut entendre par revenus du ménage les revenus globalisés nets de tous les membres du ménage, c'est-à-dire toutes les ressources financières du ménage, à l'exclusion des allocations familiales. Lorsque deux enfants d'une même famille sont soumis simultanément au barème fixé, la contribution financière due pour chaque enfant est réduite à 70% de la redevance normalement due. La même réduction à 70% est accordée pour tout enfant appartenant à une famille comptant trois enfants faisant partie du ménage. Seuls les jours de garde réellement effectués peuvent donner lieu à perception de la participation financière. En cas de fréquentation ne dépassant pas 5 heures par jour, la contribution financière des parents est fixée à 60% du montant de la redevance normalement due.

En Communauté flamande, le revenu familial de référence est calculé de manière similaire qu'en Communauté française.

L'estimation des dépenses annuelles de garde d'enfants peut être basée sur 220 jours par an (parent(s) travaillant à plein temps). Le cas-type est calculé comme la moyenne arithmétique des frais supportés par les parents selon les barèmes des deux Communautés.

Barèmes O.N.E. (Communauté française)

⁴ The childcare module of the tax-benefit model is updated every three year (next update: 2018).

Barème de la participation financière des parents aux frais de séjour des enfants dans les crèches, préguardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services de gardiennes encadrées subventionnés

Voir le site :

http://www.one.be/fileadmin/user_upload/professionnels/Accueil_0-3_ans_et_plus/PFP_2017/3._bareme_PFP_2017.pdf

Les barèmes distinguent uniquement les journées complètes ou incomplètes. Les familles nombreuses ou ayant deux enfants accueillis simultanément bénéficient d'une réduction de 30% (colonne 70% dans le barème ONE).

Les frais de garde d'enfants sont déductibles du total des revenus nets si les conditions suivantes sont réunies : l'enfant doit être à charge du contribuable et avoir moins de 3 ans; les frais de gardes doivent être payés à des personnes ou institutions reconnues par les pouvoirs publics. Le montant déductible est limité à 11.20 EUR par jour de garde et par enfant de moins de 12 ans. La déduction s'opère proportionnellement sur les revenus de chaque conjoint.

En communauté flamande, le prix dépendra du nombre d'heures de garde par jour et sera fixé comme un pourcentage du tarif normal journalier.

Le tarif plein est appliqué pour un séjour de 5 à 12H par jour,

Pour un séjour de 3 à 5 H par jour, les prix appliqués est de 60% du tarif plein

Pour un séjour de moins de 3H par jour, les prix sera de 40% du tarif plein.

Pour un séjour de plus de 12H, le prix appliqué sera de 160%

Le nombre d'heures correspond au nombre cumulé d'heures de garde pendant une période de 24H. Ainsi on additionnera p.ex. les heures de garde avant et après école : p.ex. 1H le matin et 2H l'après-midi seront additionnés à 3H. Il n'y aura pas de tarification séparée pour la garde du matin et celle de l'après-midi)

5.2. Fee discounts and free provision

5.2.1. Eligibility

5.2.2. Amount of discount or free provision

5.2.3. Variation by income

5.3. Child-care benefits for formal centre-based care

Variable name: **[cc_benefit]**

Au niveau fédéral, il n'y a pas de système d'allocations aux parents pour les enfants utilisant les services de garde formels. Toutefois, le chômeur de longue durée, qui est parent isolé avec enfant(s), et qui entame un emploi à durée indéterminée dans un régime de travail au moins à mi-temps, peut bénéficier d'un complément de garde d'enfant de 79,60 euros par mois pendant 12 mois maximum.

En communauté française, une intervention Accueil peut être octroyée, sous certaines conditions de revenu, d'un montant d'1 mois de frais d'accueil à maximum 2 mois de frais d'accueil.

*5.3.1. Eligibility**5.3.2. Benefit amount**5.3.3. Benefit duration**5.3.4. Means test**5.3.5. Tax treatment**5.3.6. Interaction with other benefits**5.3.7. Combining benefit receipt and employment/starting a new job***5.4. Child care allowance for children not using child care centers**

Il y a uniquement une prise en compte des frais de garde effectivement payées pour la définition du revenu imposable. La déductibilité est limitée à un maximum journalier (max. 11,20 EUR/jour d'accueil pour un enfant de moins de 12 ans)

Si l'enfant n'utilise pas de service de garde formalisée, une déduction forfaitaire sur le revenu imposable est appliqué (520 EUR/enfant en 2011, non modélisé dans TaxBen).

5.5. Tax concessions for childcare expenditures

None.

*5.5.1. Eligibility**5.5.2. Maximum amount**5.5.3. Variation by income**5.5.4. Impact on overall income tax calculation***6. In-work benefits**

Variable name: **[IW]**

6.1. Lone parent child care benefit (Complément de garde d'enfant)

Depuis le 1^{er} juillet 2000, le chômeur de longue durée, qui est parent isolé avec enfant(s), et qui entame un emploi à durée indéterminée dans un régime de travail au moins à mi-temps, peut bénéficier d'un complément de garde d'enfant de 84,47 euros par mois pendant 12 mois maximum. Pour les chômeurs qui habitent dans la communauté Germanophone, ce complément était limité aux reprises de travail qui se situaient avant le 1^{er} juillet 2016.

Ce complément, qui est payé en plus des allocations de chômage, peut être cumulé, mais il n'est octroyé qu'une seule fois

6.1.1. Eligibility conditions

Le complément de garde d'enfant est versé aux chômeurs de longue durée, parents isolés avec enfant(s), et qui entament un emploi à durée indéterminée dans un régime de travail au moins à mi-temps,

6.1.2. Benefit amount

L'allocation s'élève à 84,47 euros par mois.

6.1.3. Benefit duration

12 mois maximum.

6.1.4. Means test

Non

6.1.5. Tax treatment

Non imposable

6.1.6. Interaction with other components of the tax-benefit system

Ce complément, qui est payé en plus des allocations de chômage n'est octroyé qu'une seule fois.

7. Social security contributions and payroll taxes

7.1. Social security contributions (Cotisations salariales)

Variable names: `[SOCSEC_p; SOCSEC_s; SSCR_p; SSCR_s]`

The rates of employer and employee contributions are set by law.

Pour les travailleurs, la cotisation personnelle de sécurité social est de 13,07 % du salaire brut.

La contribution globale de base de sécurité sociale due par les employeurs est de 22,65 % (24,92 % diminuée de 2,27 % (tax shift)). Cette cotisation est majorée de 7,48% (cotisation de modération salariale) et de 1,69 % pour les entreprises de plus de 10 travailleurs, ce qui donne ensemble une cotisation de 31,80 %.

Employer contributions are equal to 32.185% of the wage.

Unemployment benefits are exempted from social security contributions. However, the employers top-up in case of conventional full-time early retirement is subject to social security deductions and special employer contributions.

7.2. Special Social Security contribution (Cotisation spéciale de sécurité sociale)

All persons totally or partially subject to the social security scheme for salaried workers are liable for this special contribution. In theory, the amount of the contribution is determined according to aggregate household income (revenu imposable globalement, RIG). Aggregate household income is equal to combined gross earnings less ordinary

social security contributions and work-related expenses. The amount of the contribution is as follows:

Gross annual income (S)		Spouse with positive earnings			Spouse without earnings or single		
From	To	Contribution amount	Min	Max	Contribution amount	Min	Max
	13 141.16	0			0		
13 141.16	23 344.56	111.6			0		
23 344.46	26 282.16	7.6% of (S – 23 344.46)	111.6		7.6% of (S – 23 344.46)		
26 282.16	72 465.84	223.2+ 1.1% of (S -26 282.16)		619.68	223.2+ 1.1% of (S -26 282.16)		
72 465.84		619.68			731.28		

7.3. Reduction of individual social security contributions (*Réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale*)

A reduction of individual social security contributions is granted monthly for low-income earners, depending on wage level. The schedule below is restated in annual terms.

The schedule applicable as from 01.06.2017 for white collar workers is as follows:

Gross annual salary (S) in EUR	Reduction in Euros
$0 < S < 19.313,64$	2.372,04
$19.313,64 < S < 30.125,64$	$2.372,04 - (0,2194 \times (S - 19.313,64))$
$S > 30.125,64$	0

The schedule applicable as from 01.06.2017 for blue collar workers is as follows :

Gross annual salary (S) in EUR	Reduction in Euros
$0 < S < 19.313,64$	2.561,76
$19.313,64 < S < 30.125,64$	$2.561,76 - (0,2369 \times (S - 19.313,64))$
$S > 30.125,64$	0

7.4. Reduction of employer contributions (*Réduction des cotisations de sécurité sociale des employeurs*)

The schedule applicable as from 01.07.2017 is as follows:

Gross annual earnings (S) in EUR	Fixed amount	Variable amount
0 – 28 715,04	1 752	0.1369 (28 715,04 – S)
28 715,04 – 55.769,88	1 752	0
55.769,88 and up	1 752	0.06 (S - 55.769,88)

7.5. Work accidents

All employers are required to insure their employees against accidents that occur in the workplace or while travelling to or from the workplace. The insurance is written by a private company. The usual premiums are approximately 1 % of gross pay for office workers and 3.3% for labourers. The premiums are based on capped gross wages: in 2011 these premiums apply to gross wages (including holiday pay and extra-legal remunerations) with a minimum of EUR 6 068 and a maximum of EUR 37 546 (EUR 5 949 and EUR 36 810 respectively in 2010). Higher rates apply in certain industries in which risks are greater. The premium rate for construction workers, for example, varies between 7% and 8%.

8. Taxes

Spouses are taxed separately. As from 2004, the principle of separate taxation applies to all categories of income. A non-earning spouse is taxed separately on a notional share of income that can be transferred to him or her (see “non-earning spouse allowance”, below). Married couples nonetheless file joint income tax returns.

Income tax is determined as follows from the gross amount in the following order:

- Deduction of the workers social security contributions.
- Deduction of professional expenses.
- Application of the marital quotient.
- Taxation schedule..
- Exempted bracket.
- Tax reduction on replacement income.
- Additional taxes.

8.1. Personal income tax

Variable name: `[IT_p; IT_s]`

8.1.1. Tax allowances (*Abattements fiscaux*)

Salaried employees and self-employed professionals are entitled to a standard deduction for work-related expenses. This deduction may under no circumstances exceed respectively EUR 4 320 per spouse for salaried employees and EUR 4 060 per spouse for self-employed professionals and is computed as follows:

The lump-sum deduction for business expenses for employees has been increased as of income year 2015 and has also been revised for income year 2016. The lump-sum deduction for business expenses for self-employed professionals remains unchanged.

For salaried employees:

Gross earnings less social insurance contributions (EUR)	Rate (%)
Below 8 620	30
Between 8 620 and 20 360	11
Above 20 360	3

For self-employed professionals:

Gross earnings less social insurance contributions (EUR)	Rate (%)
Below 5 870	28.70
Between 5 870 and 11 670	10
Between 11 670 and 19 420	5
Above 19 420	3

Actual expenses are taken into account if they are higher. They are deducted on all income categories, including replacement income.

This results in the professional income net of expenses, which is the starting point for the calculation of the marital quotient.

8.1.2. Marital quotient (*Application du quotient conjugal*)

In principle, spouses are taxed individually. A conjugal quotient system, however, applies when a spouse has little or no employment income. The conjugal quotient is granted at the level of professional income net of expenses, flat-rate or real as the case may be.

A notional amount of income can be transferred between spouses if one of them earns no more than 30% of the couple's combined earned income. In this case, the amount transferred is limited to 30% of aggregate net earned income, less the individual income of the spouse to whom the notional share is transferred. This allowance is limited to EUR 10 490.

The conjugal quotient therefore works as follows: Y_a and Y_b are the spouses' net professional income net of dependants with $Y_a > Y_b$. The conjugal quotient applies if $Y_b < 0.30 (Y_a + Y_b)$ and the amount transferred = $\min[0.3 * (Y_a + Y_b) - Y_b, 10\,490] = \min[0.3 * (Y_a + Y_b), 10\,490]$ Income tax schedule (*Barème d'imposition*)

Applied separately on the professional income of each spouse, or after application of the conjugal quotient:

Taxable income (EUR)	Marginal rate (%)
0 — 11 070	25
11 070 — 12 720	30
12 720 — 21 190	40
21 190 — 38 830	45
38 830 — and above	50

8.1.3. Exempted proportion (*Quotité exonérée*)

The exempted portion varies according to family situation, the basic amount is fixed as follows, per spouse:

Taxable income (S)	Fixed amount	Variable amount
0 – 27 030	7 570	0
27 030 – 27 330	7 270	27 330–S
27 330 and up	7 270	0

The supplement granted (EUR 300, possibly reduced by the application of the tiering rule) is deducted from the tax reduction for replacement income.

Additional exemptions for dependent children in EUR (a handicapped child counts as two children):

- 1 child: 1 550
- 2 children : 3 980
- 3 children : 8 920
- 4 children : 14 420
- Per additional child : 5 510

Dependent child exemptions in excess of available income give rise to a reimbursable tax credit. This reimbursable tax credit is calculated at the marginal rate for the spouse with the highest income and capped at EUR 440 per dependent child.

Additional special exemptions are also granted for certain household members (in EUR):

- Other dependants: 1 550
- Handicapped spouse: 1 550
- Other handicapped dependants: 1 550
- Widow(er) with dependent child(ren): 1 550
- Single father or mother: 1 550

These additional exemptions are applied first to the taxable income of the spouse having the most income, with any remainder then being applied to the income of the other spouse.

The basic exemption plus any additional exemptions for dependants and single parents is applied against each bracket from the bottom up; in other words, the lowest brackets are depleted first.

8.1.4. Tax exemption on replacement income (*Réduction d'impôt sur les revenus de remplacement*)

Pensions, early retirement pensions, sickness insurance benefits, unemployment benefits and other allowances granted to compensate for a total or partial loss of income from professional activity are eligible for a tax reduction.

This tax reduction is granted per spouse or per household depending on the type of income. Its calculation is based on a base amount, indexed annually (A). This amount is then tripling limited:

- First, according to the composition of income, and more precisely the ratio between the income that gives rise to the reduction and the total net income: this is the limitation that we will call "horizontal" (B).
- Then according to the level of the overall taxable income: this is the limitation that we will call "vertical" (C).
- Finally, according to the tax rate relating proportionally to the income concerned (D).

In some cases, an additional reduction is then granted to reduce the tax to zero (E).

A. The basic amounts

Basic amounts of tax reductions for replacement incomes (in EUR) :

Types of income	Basis for reduction	Basic amount
Pensions and early retirement	Spouse's income	2 024.12
Unemployment benefits	Spouse's income	2 024.12
Unemployment benefits for old workers	Spouse's income	2 024.12
Statutory health insurance benefits	Spouse's income	2 598.29
Other replacement incomes	Spouse's income	2 024.12

These amounts are reduced by the amount of any supplement granted on the basic exempt quantity (see above).

B. The "horizontal" limitation

Each of these reductions is limited by multiplying it by a fraction that corresponds to the ratio between the income at which the reduction is granted and the total net income. For example, an isolated individual who has received an unemployment benefit of €2,500 and salary income, net of expenses, of €10,000 receives a reduction of only one-fifth of the basic amount.

The limitation is now applied in all cases per spouse on the basis of a ratio defined as follows::

net amount of income eligible for reduction/net income before the marital quotient is applied

C. The "vertical" limitation

This is therefore a limitation based on the total amount of the spouse's RIG, as the case may be. In addition, there are two sets of limits: the general rule and the more restrictive limits that apply to "ordinary" unemployment benefits.

The general rule

This general rule therefore applies to all income categories with the exception of "ordinary" unemployment benefits.

The tax reduction, as it remains after the horizontal limitation, is maintained in full up to €22,430 of the RIG. but then it gradually decreases so that only one third of its amount remains when the RIG reaches €44,860.

The reduction thus limited (R') is thus obtained as follows, based on the tax reduction remaining after application of the horizontal reduction (R):

RIG brackets	Limitation of reduction
Less than 22 430 €	$R' = R$
Between 22 430 € and 44 860 €	$R': [R \cdot 1/3] + [R \cdot 2/3 \cdot (44\,860 - R.I.G.) / 22\,430]$
Above 44 860 €	$R' = R \cdot 1/3$

This limitation is based on the spouse's income.

The special rule for "ordinary" unemployment benefits

The tax reduction, as it remains after the horizontal limitation, is maintained in full up to €22,430 of the GIR, but then gradually decreases and is no longer granted when the household's GIR reaches €28,000.

The reduction thus limited (R') is thus obtained as follows, based on the tax reduction remaining after application of the horizontal reduction (R):

RIG brackets	Limitation of reduction
Less than 22 430 €	$R' = R$
Between 22 430 and 28 000 €	$R': R \cdot (28\,000 - R.I.G.) / 5\,570$
Above 28 000 €	$R' = 0$

D. Limitation to proportional tax

The reduction remaining after these two limitations may in no case exceed the portion of the tax that relates proportionately to the income on which it is granted. This limit will apply, for example, if the tax payable by the taxpayer is less than the basic amount of the reduction.

E. The cases where the tax is reduced to zero

After granting tax reductions for replacement income, the remaining tax is reduced to zero when the taxable income consists exclusively of replacement income not exceeding a maximum:

- For benefits paid to the elderly unemployed: 17,569.48 euros

- for unemployment benefits, pensions, new system of early retirement and other replacement income: 15,518.54 euros
- for sickness and disability benefits (A.M.I.) : 17,242.82 euros

8.1.5. *Additional taxes (Taxes additionnelles)*

The tax thus calculated is increased by the municipal taxes, at an average rate of 7.5%.

Employers benefit from a rebate on the wage withholding tax, at the rate of 1%. The rebate does not affect the PIT liability of the employee and the amount of the withholding tax he may credit on its PIT liability: it just reduces the amount of withholding tax paid by the employer to the tax administration. This means that the rebate operates like a wage subsidy, or like a negative payroll tax. The rebate is a standard one: it applies in an unconditional way to any wage earners in sectors C-K.

A refundable tax credit is intended for low-income workers and company managers (subject to the employees' social security system) entitled to the employment bonus.

The refundable tax credit amounts to 28.03% as of 1st January 2016 of the "employment bonus" which is actually granted on remunerations earned during the taxable period. It cannot exceed EUR 650 per taxable period.

Annex: Other benefits and direct taxes

This section provides a brief description of other cash benefits and taxes on employment incomes in Belgium that are relevant for some members of the population below the statutory retirement age, but which are not included in the OECD tax-benefit model.

Complément de mobilité

Le complément de mobilité, d'un montant de 743.68 EUR par an, est versé aux chômeurs de longue durée qui acceptent un emploi qui n'est pas convenable en raison de la durée des déplacements. Ce complément, qui est payé en plus des allocations de chômage, est cumulable avec le complément de garde d'enfant, mais n'est octroyé qu'une seule fois.

L'avantage « Tremplin-indépendants »

L'avantage "Tremplin-indépendants" est une mesure qui permet de conserver, durant l'exercice d'une activité accessoire en qualité d'indépendant, son droit aux allocations de chômage pendant douze mois.

Le chômeur qui se lance comme indépendant peut cumuler les revenus de l'activité exercée dans le cadre de l'avantage « Tremplin-indépendants » avec les allocations, mais dans une mesure limitée. Le montant journalier de l'allocation de chômage sera diminué de la partie du montant du revenu journalier de l'activité accessoire qui dépasse 13,98 euros (à l'indice en vigueur depuis 01.06.2017). Le revenu journalier est obtenu en divisant le revenu annuel net imposable (= brut - charges) par 312 (ou, en cas d'année incomplète, par un nombre proportionnel de jours).

Exemple : Si le chômeur peut prétendre à une allocation de chômage journalière de 38 euros et que le montant annuel net imposable de ses revenus comme indépendant est de 9000 euros, le montant de l'allocation journalière de chômage sera limité à 23,14 euros. L'ONEM devra récupérer 14,86 euros pour chaque allocation que le chômeur a perçu au cours de cette année civile.

Explications : $38 - [(9.000/312) - 13,98] = 38 - 14,86 = 23,14$ euros